[ ] (이하 "갑"이라 한다)와 [디에스트] (이하 "을"이라 한다)는 [디에스트 디자인 용역] 업무를 수행함에 있어, 아래와 같이 계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 갑이 발주한 [상세페이지 디자인 용역] 업무를 을에게 위탁하고, 을은 이를 성실히 수행하여 갑에게 제공함에 있어, 계약 당사자 상호 간의 권리·의무 및 기타 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (사용언어)

① 본 계약은 한글을 기준 언어로 하며, 계약 이행과 관련하여 외국어를 병기할 수 있다.
② 한글과 외국어 간 해석상 차이가 있을 경우에는 한글로 기재된 내용을 우선 적용한다.

제3조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호의 관련 법령에 따른다.
① 디자인 관련 용어는 산업디자인진흥법을 우선 적용하며, 그 외 디자인보호법, 저작권법, 상표법을 따른다.
② 계약 관련 용어는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 그 하위 법령을 따른다.
③ 기타 용어는 상법 및 민법 등 관련 법령에 따른다.

제4조 (상세페이지 디자인 개발 용역의 과업 범위)

① 본 계약에 따른 디자인 용역의 내용, 업무 범위, 계약 금액, 납품기한, 검사 방법 등 과업 범위는 다음과 같다.

- 계약 체결된 상세페이지 디자인 제작 서비스

② 갑과 을은 과업 범위를 보다 명확히 하기 위하여 '상세페이지 디자인 개발 용역 특수조건'을 별도로 정할 수 있다.

③ 특수조건이 본 계약과 상충하는 경우, 그 상충하는 부분에 한하여 특수조건을 우선 적용한다.

④ 갑이 최종 납품 파일 외의 시안, 미확정 결과물 또는 기타 디자인 자산을 사용하고자 할 경우, 사전에 을과 서면 합의를 통해 사용 범위 및 별도의 사용료 또는 라이선스 비용을 정하여야 한다.

⑤ 갑은 1차 시안 수령 후 최종 납품 전까지 계약서 또는 견적서에 명시된 횟수 및 범위 내에서 무상 수정을 요청할 수 있다.
다만, **을의 명백한 과실로 인한 수정에 한하여 무상으로 처리하며**, 구조 변경, 재디자인, 제3자 수정 등 제8조에 따른 개작에 해당하는 행위는 무상 수정 범위에 포함하지 아니한다.

제5조 (대금 지급)

① 갑은 본 계약의 이행 대가로 다음 각 호와 같이 을에게 대금을 지급한다.

- 계약금: 총 계약 금액의 50% (계약

체결 시 지급)

- 잔금(준공금): 최종 결과물 검수 완료 후 3영업일 이내 지급

② 계약서 또는 견적서에 명시되지 않은 추가 용역은 갑과 을의 별도 합의 및 비용 지급을 전제로 한다.

③ 제1항의 계약금은 용역대금의 일부에 해당하는 선급금으로 하며, 세금계산서는 부가가치세법에 따라 용역 완료 시점에 총 계약금액을 기준으로 일괄 발행한다.

제6조 (계약 내용의 변경 및 추가)

① 본 계약의 내용 변경, 추가 또는 중지는 갑과 을의 상호 합의에 따라 서면(전자문서 포함)으로만 가능하다.

② 계약 변경으로 인해 계약 금액, 기간, 업무 범위의 조정이 필요한 경우, 변경계약서를 작성하고 갑의 사전 승인을 받은 후에만 변경된 업무를 착수한다.

③ 변경계약서에 명시되지 않은 업무는 기존 계약 범위에 포함되지 않으며, 이에 따른 지연 또는 미이행에 대하여 을은 책임을 지지 않는다.

④ 계약 범위를 초과하는 작업에 대해서는 별도의 비용이 발생하며, 갑의 사전 서면 승인 없이 을은 해당 작업을 거부할 수 있다.

⑤ 갑이 자료 제공, 검수, 승인 등을 지연할 경우, 그 지연 기간만큼 납기일은 자동 연장되며 해당 기간은 지체일수에 산입하지 않는다.

⑥ 이메일, 문자메시지, 메신저 등 전자적 기록은 본 계약상 서면과 동일한 효력을 가진다.

제7조 (성과물의 사전 사용 제한)

① 본 계약이 완료되기 전 디자인 성과물의 사용은 을과의 사전 서면 합의를 전제로 한다.

② 계약금 수령 및 최종 납품 이전에 제공된 디자인 시안은 제안용 시안으로 간주되며, 갑은 이를 사전 동의 없이 외부에 사용, 게시, 홍보 또는 상업적으로 활용할 수 없다.

③ 본 조를 위반하여 디자인 성과물을 무단 사용한 경우, 을은 사용 중단을 요구할 수 있으며, **계약 금액 전액 또는 실제 발생한 손해액 중 더 큰 금액을 손해배상으로 청구할 수 있다.**

제8조 (지식재산권 귀속)

① 본 계약에 따라 제작된 디자인 결과물에 대한 저작권은 을에게 귀속되며, 완성된 제작물의 소유권만 갑에게 귀속된다.

② 을은 본 계약을 통해 제작된 디자인 결과물을 포트폴리오, 회사 소개 자료 등 상업적·비상업적 홍보 목적으로 제한 없이 사용할 수 있다.

③ 갑의 사용 범위는 본 계약 대상 제품의 판매를 위한 상세페이지 및 이에 부수하는 광고·홍보물(SNS, 배너, 썸네일 등)로 한정한다. 본 계약 대상 제품 외 사용, 재판매, 양도, 템플릿화, 제3자 제공은 을

의 사전 서면 동의를 필요로 한다.

④ 디자인 용역 결과물의 편집 가능한 원본 파일(ai, psd 등)은 계약 시 명시적으로 합의된 경우에 한하여 제공되며, 갑은 사전 합의 없이 원본 파일 제공을 요구할 수 없다. 원본 파일 제공 시에는 별도의 비용이 발생할 수 있다.

⑤ 갑은 납품된 디자인 결과물에 대하여 구조 변경, 재디자인, 제3자에 의한 수정 등 개작 행위를 할 수 없으며, 이를 위해서는 반드시 을의 사전 서면 동의를 받아야 한다.

⑥ 여기서 '개작'이란 레이아웃·구조 변경, 색상·폰트·이미지 교체, 텍스트 재배치, 부분 삭제·추가, 리사이즈, 리디자인, 제3자 수정 등 결과물의 동일성에 영향을 주는 모든 편집 행위를 포함한다. 특히, 갑이 본 계약과 무관한 제3의 디자이너, 제작사, 대행사 등에 본 디자인 결과물을 제공하여 수정·재가공·파생 제작하는 행위는 본 계약에서 금지하는 개작에 해당한다.

⑦ 본 조에 따른 디자인 결과물의 사용권한은 최종 결과물의 납품 및 잔금 완납 이후에 발생한다.

⑧ 갑이 본 조를 위반하여 디자인 결과물을 무단으로 개작하거나 제3자로 하여금 수정·재디자인하게 한 경우, 이는 저작권 침해 및 계약 위반에 해당하며, 을은 해당 사용의 즉각적인 중단 및 원상회복을 요구할 수 있고, 그로 인하여 발생한 손해에 대하여 갑에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제9조 (손해의 귀속)

① 을은 본 계약 수행 과정에서 을의 귀책사유로 인하여 발생한 디자인 결과물 및 제3자에 대한 손해를 부담한다. 다만, 을의 귀책사유가 아닌 경우 발생한 손해에 대하여는 갑이 이를 부담한다.

② 다음 각 호의 사유로 발생하는 손해, 분쟁, 민원 또는 제재는 을의 책임으로 보지 아니하며, 그 책임은 갑에게 귀속된다.

- 갑과 을이 합의하여 확정한 광고·홍보 문구, 표현, 구성 내용이 과대광고, 표시·광고 심의 또는 관련 법령 위반 등의 사유로 문제 되거나 분쟁이 발생한 경우
- 합의된 문구·디자인이 플랫폼 정책, 내부 심의 기준 또는 제3자의 이의 제기로 사용 제한 또는 삭제 조치를 받은 경우
- 갑이 요구하거나 제공한 문구, 이미지, 상표, 캐릭터, 자료 등이 제3자의 지식재산권을 침해한 경우
- 계약 당시 확정된 사용 범위의 변경 또는 오차로 인해 유료 이미지, 폰트, 소스 등에 추가 비용이 발생한 경우
- 갑이 제공한 기획서, 원고, 자료 파일 등에 포함된 오타·오기 등으로 인해 발생한 손해

③ 갑이 요청하거나 제공한 문구, 이미지, 표현, 연출, 자료 등의 사용으로 관련 법령(표시·광고 관련 법령 포함)을 위반하거나 분쟁, 민원, 제재가 발생하는 경우, 그

에 대한 모든 책임과 손해는 갑에게 귀속되며 을은 이에 대해 어떠한 법적 책임도 부담하지 않는다.

④ 갑이 최종 검수를 완료하고 인수한 디자인 결과물의 사용·운영과 관련하여 발생하는 손해, 법적 분쟁 또는 제3자의 청구는 갑의 책임으로 한다.

⑤을은 용역 수행 중 단계별로 진행 결과물을 갑에게 공유할 수 있으며, 갑은 해당 결과물을 검토한 후 수정 또는 보완이 필요한 사항에 대하여 지체 없이 의견을 전달하여야 한다. 갑이 정해진 기간 내 의견을 전달하지 아니한 경우, 해당 결과물은 승인된 것으로 본다.

⑥ 갑이 제공한 이미지, 영상, 문구, AI 생성물 기타 모든 자료에 대한 저작권, 초상권, 상표권 및 사용 권리 확보 책임은 전적으로 갑에게 있으며, 해당 자료의 권리 침해, 정책 위반 또는 법령 위반으로 인한 모든 분쟁과 손해는 갑의 책임으로 한다.

제10조 (부당한 용역계약 취소의 금지)

① 갑은 을에게 귀책사유가 없음에도 불구하고 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- 계약을 임의로 취소하거나 일방적으로 변경하는 행위
- 정당한 사유 없이 디자인 성과물의 수령을 거부하거나 대금 지급을 지연·거부하는 행위

② 갑은 최종 성과물을 인수한 이후, 을에게 귀책사유가 없음에도 이를 반품하거나 계약을 취소할 수 없다.

제11조 (계약 금액의 부당한 감액 금지)

① 갑은 을에게 귀책사유가 없음에도 불구하고 본 계약에 따라 정한 계약 금액을 부당하게 감액할 수 없다.
② 본 조의 판단 기준은 하도급거래 공정화에 관한 법률 제11조 제2항 각 호를 따른다.

제12조 (권리 및 의무의 양도 금지)

갑과 을은 상대방의 사전 서면 동의 없이, 본 계약 또는 특수조건으로부터 발생하는 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제13조 (구두 지시의 효력)

과업 내용과 관련하여 구두로 통지·요구·지시가 이루어진 경우, 갑과 을은 이메일, 문자메시지, 메신저 등 전자적 방법을 통해 그 내용을 확인·보완하여 보관하여야 하며, 이를 서면 합의로 본다.

제14조 (비밀유지)

① 갑과 을은 본 계약 또는 특수조건의 이행 과정에서 알게 된 상대방의 기획안,

디자인, 자료, 영업상·기술상 비밀을 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설하거나 본 계약 목적 외로 이용하여서는 아니 된다.

② 본 조의 비밀유지 의무는 계약의 종료(만료, 해제, 해지 포함) 후에도 유효하며, 이를 위반하여 상대방에게 손해를 발생시킨 경우 해당 손해를 배상하여야 한다.

제15조 (자료의 제공 및 반환)

① 갑은 을의 디자인 용역 수행에 필요한 자료를 성실히 제공하여야 하며, 을은 제공받은 자료를 선량한 관리자의 주의로 관리한다.

② 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 제공받은 자료를 복제, 유출할 수 없다.

제16조 (완료 검사 및 인수)

① 을이 완료 검사를 요청한 경우, 갑은 요청일로부터 3영업일 이내에 최종 성과물에 대한 검수를 완료하여야 한다.

② 갑이 전항의 기한 내에 검수 결과(수정 요청 포함)를 서면으로 통지하지 아니한 경우, 해당 성과물은 검수 합격 및 인수 완료된 것으로 간주한다.

제17조 (계약의 해제 및 해지)

① 갑은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

- 금융기관 거래정지, 감독관청의 영업정지·취소 처분
- 부도, 강제집행, 파산, 회생 또는 정리절차 개시 등 중대한 경영상 사유
- 해산, 영업 양도 또는 합병 결의
- 천재지변 등 불가항력으로 계약 이행이 현저히 곤란한 경우
- 금품 수수, 하도급대금 미지급 등 중대한 계약 위반

② 갑 또는 을은 상대방이 본 계약의 중요한 내용을 위반한 경우, 상당한 기간을 정하여 시정을 요구한 후에도 이행되지 아니할 때 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

③ 계약의 해제·해지 사유가 발생한 경우, 해당 당사자는 지체 없이 서면으로 상대방에게 통지하여야 한다.

④ 계약이 해제·해지된 경우, 각 당사자의 채무는 기한의 이익을 상실하며 즉시 변제하여야 한다.

⑤ 귀책사유로 계약이 해제·해지된 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제18조 (계약 해제·해지 시 저작권 귀속)

① 본 계약이 해제 또는 해지된 경우, 해지 이전까지 제작된 모든 디자인 결과물의 저작권 및 소유권은 을에게 귀속된다.

② 갑은 계약 해제·해지 이전에 제공받은 제작물을 사전 동의 없이 사용하여서는 아니 된다.

③ 을은 갑으로부터 제공받은 개인정보를 즉시 폐기한다.

제19조 (지체상금)

① 을이 약정한 계약기간 내에 디자인 용역을 완료하지 못한 경우, 갑은 지체일수 1일당 계약금액의 0.5%에 해당하는 금액을 지체상금으로 하여 계약금액에서 공제할 수 있다. 다만, 지체상금의 총액은 총 계약금액의 10%를 초과하지 아니한다.

② 기성부분에 대한 검사가 완료된 경우에는 검사 완료된 기성금액을 제외한 미이행 잔액을 기준으로 지체상금을 산정한다.

③ 다음 각 호의 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다.
• 천재지변 등 불가항력의 사유로 지연된 기간
• 갑의 귀책사유로 착수 또는 수행이 지연된 기간
• 그 밖에 을의 책임에 속하지 아니하는 사유로 지연된 기간

④ 갑이 자료 제공, 검토, 승인 등을 지연한 경우 그 지연일수만큼 계약기간은 자동 연장된 것으로 본다.

제20조 (기타)

① 본 계약은 원본 2부를 작성하여 갑과 을이 서명 후 각 1부씩 보관한다.
② 전자서명으로 체결한 경우, 최종 서명본을 출력하여 각 1부씩 보관한다.
③ 본 계약과 관련한 분쟁의 관할법원은 을의 소재지 관할 법원으로 한다.
④ 본 계약의 해석 및 이행은 대한민국 법령을 준거법으로 한다.
⑤ 전자서명, 이메일, 메신저 등 전자적 방법에 의한 서면은 본 계약상 서면과 동일한 효력을 가진다.

디자인 용역 계약서 (안)	
협약 건명	디에스트 상세페이지 디자인 용역
협약 용역금액	2,354,000원

갑

상호	
대표자	(인)

을

상호	디에스트
대표자	박수빈 (인)

디에스트 상세페이지 디자인 용역 표준계약서

<table>
<tr><td rowspan="4">계
약
자</td><td>발주처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">계약자</td><td>상호</td><td></td><td>법인등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>주소</td><td></td><td>사업자등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자</td><td></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">계
약
내
용</td><td>계약 디자인</td><td colspan="4">마케팅 페이지 20 섹션 | 약 30,000 ~ 40,000px | 포토샵원본포함
*상세 내용 견적서와 동일합니다.</td></tr>
<tr><td>총 계약금액</td><td colspan="4">2,354,000원 (VAT포함)</td></tr>
<tr><td>계약금(착수금)</td><td colspan="4">1,177,000 원(착수금)</td></tr>
<tr><td>지체상금률</td><td colspan="4">지체상금은 1일 계약금액의 0.5%로 하되, 총액은 총 계약금액의 10%를 초과하지 않는다.</td></tr>
<tr><td>계약기간</td><td colspan="4">계약기간은 다음 각 호의 조건이 모두 충족된 날 중 가장 늦은 날의 다음 영업일을 기산일로 하여 영업일 15일로 한다. ① 계약금 입금 완료 ② 계약서 체결 완료 ③ 필수 전달자료의 제출 완료</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타사항</td><td colspan="4">계약금 입금 및 계약서 서명 회신 시 계약 확정됩니다.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

갑과 을은 상호 대등한 입장에서 위 디자인 용역에 대한 용역수행계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 후(전자서명 포함) 각각 1통씩 보관한다.

'갑' (계약자)	'을' (용역 제공자)
상호:	상호: 디에스트
대표자: (인)	대표자: 박수빈 (인)

2026.02.00